

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองพิจารณาเรื่องราวการขออนุญาตที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประมวลกฎหมายที่ดินต่อไป เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำออกไปทำการรังวัดให้ผู้ฟ้องคดีแล้ว กรณีจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้เริ่มปฏิบัติตามคำบังคับของศาลแล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือรายงานผลการดำเนินการตามคำพิพากษาว่าได้พิจารณาเรื่องราวการขอรังวัดขออนุญาตที่ดินของผู้ฟ้องคดีแล้ว เชื่อได้ว่าที่ดินทั้งแปลงที่ขอรังวัดออกโฉนดที่ดินไม่ได้มีการครอบครองและทำประโยชน์มาก่อนประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ ประกอบกับผลการตรวจสอบของกรมพัฒนาที่ดิน เป็นที่ยุติแล้วว่าตำแหน่งที่ดินที่ขอรังวัดเป็นพื้นที่อยู่ในเขตเขาทั้งแปลง ซึ่งเป็นที่ดินที่ต้องห้ามไม่ให้ออกโฉนดที่ดินตามข้อ ๑๔ (๒) และ (๕) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งไม่ออกโฉนดที่ดินและยกเลิกคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน และสำนักงานศาลปกครองได้มีหนังสือรายงานผลการดำเนินการตามคำพิพากษาดังกล่าวต่อศาลปกครองชั้นต้น และขอให้ศาลสั่งถอนการบังคับคดี จึงเห็นว่าสำนักงานศาลปกครองได้ดำเนินการบังคับคดีตามคำบังคับของศาลถูกต้องครบถ้วนตามข้อ ๑๔๖ ประกอบกับข้อ ๑๓๕ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ อันเป็นเหตุให้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งถอนการบังคับคดีได้ตามข้อ ๑๓๓ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งระเบียบเดียวกัน ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งถอนการบังคับคดีจึงชอบแล้ว **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๐/๒๕๖๕)**

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ตามหนังสือชักชวนความเข้าใจการรับรองเวลาราชการตอนเป็นทหาร และหนังสือ (กระดานเขียนข่าว) กรณีผู้ฟ้องคดีขอให้ออกบันทึกรับรองเวลาราชการตอนเป็นทหาร (แบบ ส.) โดยมีระยะเวลารับราชการไม่น้อยกว่า ๒ ปี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่ตามหนังสือขอรับคำชี้แจงปัญหาเรื่องการแก้ไขทะเบียนกองประจำการ กรณีผู้ฟ้องคดีขอให้แก้ไขทะเบียนกองประจำการ (สด.๓) ให้ถูกต้องตรงกันกับหนังสือบันทึกรับรองเวลาราชการตอนเป็นทหาร (แบบ ส.) ทั้งนี้ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ภายหลังจากที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวันรับราชการของผู้ฟ้องคดีและได้จัดทำแบบบันทึกรับรองเวลาราชการตอนเป็นทหาร (แบบ ส.) ของผู้ฟ้องคดี ให้ถูกต้องตรงกันกับทะเบียนกองประจำการ (แบบ สด.๓) พร้อมทั้งส่งหลักฐานการตรวจสอบรับรองเวลาราชการตอนเป็นทหารและแบบรับรองเงินเดือน (แบบ “ส” ข.๗) ของผู้ฟ้องคดีให้กรมการเงินกลาโหมรับรองตามแบบ ๔๓๐๔ แล้วด้วย จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหนังสือกรมกำลังพลทหารบก (กองบริการกำลังพล) เรื่อง ชักชวนความเข้าใจการรับรองเวลาราชการตอนเป็นทหาร และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการ



แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาคำขอแก้ไขทะเบียนกองประจำการของผู้ฟ้องคดี อันเป็นการปฏิบัติตามหนังสือขอรับคำชี้แจงปัญหาเรื่องการแก้ไขทะเบียนกองประจำการแล้ว และไม่มีกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามคำบังคับของศาลอีกต่อไป ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีอำนาจสั่งให้ ถอนการบังคับคดีได้ตามข้อ ๑๓๓ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘๓/๒๕๖๕)

๓. วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด

๓.๑ คดีฟ้องตรงต่อศาลปกครองสูงสุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒ คดีอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

๓.๒.๑ ผู้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

โดยที่มาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กำหนดว่า เมื่อศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาในวันใด ผลของคำพิพากษาย่อมผูกพันคู่กรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม คำบังคับนับแต่วันที่กำหนดในคำพิพากษาจนถึงวันที่คำพิพากษานั้นถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไข กลับ หรือดลเสีย ดังนั้น คู่กรณีที่ถูกผูกพันให้ต้องปฏิบัติตามคำบังคับนั้นจึงเป็นผู้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์คัดค้าน คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องคณะกรรมการจัดสรร เงินบำเหน็จรางวัลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของสถานชานบาลเทศบาลเมืองนครนายก ระดับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ถูกฟ้องคดี) ขอให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีในส่วนที่กำหนด เงินบำเหน็จรางวัล (โบนัส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และศาลปกครองชั้นต้น มีคำพิพากษาให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว โดยให้มีผลย้อนหลังไปจนถึงวันที่มีมติดังกล่าว มีผลบังคับ คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นจึงมีผลผูกพันผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นคู่กรณี ในกระบวนการพิจารณาของศาล ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา ศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุดภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษา ตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ส่วนนาย ย. และนาง ธ. แม้จะเป็นกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดี แต่ก็มิได้เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ถูกผูกพันให้ต้อง ปฏิบัติตามคำบังคับของคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น นาย ย. และนาง ธ. จึงไม่มีสิทธิยื่นอุทธรณ์



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๔๔/๒๕๖๕)

๓.๒.๒ ระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา

ระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาเป็นระยะเวลาที่พระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ กำหนด และไม่มีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ บัญญัติให้ ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาให้ขยายระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์ได้ และมีให้ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ หรือตามที่ศาลกำหนดที่ศาลมีอำนาจยื่นหรือขยายได้ ตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมตามนัยข้อ ๖ แห่งระเบียบดังกล่าว ศาลปกครอง จึงไม่มีอำนาจขยายระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๔๐๙-๔๑๐/๒๕๖๔ และที่ ๓๒๗/๒๕๖๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นส่งหมายแจ้งกำหนดนัดอ่านผลแห่งคำพิพากษา ของศาลปกครองชั้นต้น โดยส่งไปยังที่อยู่ของผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามที่ได้จดแจ้งไว้ ต่อศาลปกครองชั้นต้น ปรากฏหลักฐานตามใบตอบรับไปรษณีย์ลงทะเบียน ระบุว่า จ. อายุ ๒๙ ปี เป็นพนักงานประจำของบริษัท ส. ซึ่งผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นกรรมการบริษัทอยู่ เป็นผู้ลงชื่อรับหมายแจ้งคำสั่งดังกล่าวไว้เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งบริษัทดังกล่าว มีป้ายระบุนำบริษัทว่าเป็นสำนักงานทนายความ ก. โดยทนาย พ. (ซึ่งเป็นชื่อ นามสกุลเดียวกันกับผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีทั้งสอง) กรณีจึงเป็นการส่งหมายแจ้งกำหนดนัดอ่านผลแห่งคำพิพากษา โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังถิ่นอันผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีสถานที่อยู่ เป็นแหล่งสำคัญ ดังนั้น กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ได้ทราบคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่แจ้งกำหนดวันนัดอ่านผลแห่งคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยชอบในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตามข้อ ๑๕ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และเป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นแจ้งให้คู่กรณีทราบกำหนดวันอ่านผลแห่งคำพิพากษาเป็นการ ล่วงหน้าตามสมควรโดยชอบตามมาตรา ๖๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แล้ว ต่อมา เมื่อถึงวันกำหนดอ่านผลแห่งคำพิพากษาในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ปรากฏว่า ผู้รับมอบฉันทะของผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มาศาล ส่วนผู้ฟ้องคดีทั้งสองและผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ไม่มาศาล กรณีจึงถือว่าวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นวันที่ศาลได้มีคำพิพากษามาตรา ๖๙ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว หากผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของ ศาลปกครองชั้นต้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะต้องยื่นคำอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาดังกล่าวภายในกำหนด



สามสิบวันนับแต่วันที่ศาลได้มีคำพิพากษา กล่าวคือ ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จึงเป็นการยื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงเป็นคำอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ศาลปกครองชั้นต้นจึงชอบที่จะมีคำสั่งไม่รับคำอุทธรณ์คำพิพากษาของผู้ฟ้องคดีทั้งสองไว้พิจารณาตามข้อ ๑๐๔ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส. ๗/๒๕๖๕)

๓.๒.๓ คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒.๔ แบบและเนื้อหาของอุทธรณ์

๑) คำอุทธรณ์ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) คำอุทธรณ์ต้องมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนด (ข้อ ๑๐๑)

(๑) ข้อคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์มีข้อคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยแผนผังบริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณยังไม่ถูกต้อง และไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น การที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ (แบบ ค.๑) ให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงและข้อบัญญัติท้องถิ่น จึงเป็นการออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อคำสั่งดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ผู้ฟ้องคดีจึงยังถือไม่ได้ว่า



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ซึ่งเมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงการบรรยายลำดับเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีเช่นเดียวกับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นโดยไม่ปรากฏข้อโต้แย้งหรือข้อคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวว่า คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นไม่ถูกต้องด้วยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายด้วยเหตุผลใด จึงเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) ประกอบกับข้อ ๑๐๘ วรรคหนึ่ง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๘๙/๒๕๖๔)

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์ไม่มีข้อคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินทุนที่ได้รับไปคืนแก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญาเงินทุนเทศบาลตำบลนาดี ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประสงค์ขอลาออกจากราชการเพื่อไปประกอบอาชีพอื่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นฝ่ายประพาศติสัญญาเงินทุนที่ทำไว้กับผู้ฟ้องคดี จึงต้องรับผิดชอบชดใช้ทุนการศึกษาให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินจำนวน ๒๘๑,๑๑๒.๘๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๒๓๐,๐๒๐.๐๕ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ชำระให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดแก่ผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นโดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีไม่พิจารณาคำขอปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ และมีการสอบถามประวัติการป่วยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยไม่ได้รับความยินยอม อีกทั้งยังมีการมอบหมายงานที่ไม่เป็นธรรม นั้น เป็นข้ออ้างเช่นเดียวกับข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในคำให้การ โดยศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัยไว้ในคำพิพากษาแล้วว่า เหตุตั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้าง แม้ข้อเท็จจริงจะเป็นเช่นนั้น แต่ก็ไม่สามารถทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไป เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยกข้อกล่าวอ้างเช่นเดียวกันนี้ขึ้นมากล่าวซ้ำอีกในคำอุทธรณ์ แต่ไม่ปรากฏข้อที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่วินิจฉัยด้วยเหตุผลดังกล่าวว่า ไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดคลาดเคลื่อนอย่างไร โดยยกข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายไว้โดยชัดแจ้งในคำอุทธรณ์ อันจะเป็นเหตุให้ศาลปกครองสูงสุดไม่อาจพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องรับผิดชอบดังเช่นที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษามาข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสอง แห่งระเบียบฯ



ว่าด้วยวิธีพิจารณาดีปกครองฯ อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นอุทธรณ์ที่มีได้คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น อันเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ศาลปกครองสูงสุดจึงชอบที่จะพิพากษายกอุทธรณ์นั้น โดยไม่ต้องวินิจฉัยในประเด็นแห่งอุทธรณ์ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๑๑ (๑) แห่งระเบียบดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๔/๒๕๖๕)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะใช้อำนาจสั่งให้นายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่งเพราะมีการกระทำตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ จะต้องเป็นกรณีที่นายกเทศมนตรีกระทำการนั้นในขณะที่ผู้นั้นดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีในขณะและวาระเดียวกันนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีที่เป็นเหตุให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า เกิดเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๕ ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าในวาระเดิม ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ และได้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งจากการกระทำที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าในวาระเดิม และผู้ฟ้องคดีได้พ้นจากตำแหน่งตามวาระเดิมไปแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างเหตุที่เกิดขึ้นก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าวาระใหม่ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติข้างต้นได้ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าจึงเป็นคำสั่งที่ออกโดยไม่มีอำนาจและเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวว่าการสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือมีความประพฤติในทางจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่ง หรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการ มีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งใหม่ในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นตามมาตรา ๔๘ เบญจ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๕๐ (๒๔) และ (๒๕) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น หากมีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันผู้ฟ้องคดีไม่อาจลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นได้ เนื่องจาก



ยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง จึงยังเป็นผู้ขาดคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น การสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ซึ่งคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวมิได้ระบุข้อคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นว่าไม่ถูกต้องอย่างไร ด้วยเหตุผลเช่นไร และไม่ได้ยกข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายขึ้นอ้างในการยื่นคำอุทธรณ์ไว้โดยชัดแจ้งในคำอุทธรณ์ คำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่เป็นไปตามข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ อันเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและเป็นกรณีที่ไม้อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ ศาลปกครองสูงสุดจึงมีอำนาจพิพากษายกอุทธรณ์ได้โดยไม่ต้องวินิจฉัยในประเด็นแห่งอุทธรณ์ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๑๑ (๑) แห่งระเบียบดังกล่าว **(คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๙/๒๕๖๕)**

(๒) ข้อที่ได้ว่ากล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น (ข้อ ๑๐๑ วรรคสอง)

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในคำอุทธรณ์ เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าได้ร่วมกันออกคำสั่งและมีมติในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ยกเลิกผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีใหม่ ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดำเนินการให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีใหม่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นโดยมีคำขอข้อหนึ่ง ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีโดยใช้หลักเกณฑ์เดิม เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าในการพิจารณาคดีนี้ของศาลปกครองชั้นต้น ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีคำขอท้ายคำฟ้องดังกล่าวข้างต้น อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีข้อนี้จึงเป็นข้อที่ไม่ได้ว่ากล่าวกันมาในศาลปกครองชั้นต้น ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามข้อ ๑๐๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ **(คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๖๖/๒๕๖๔)**



ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการตอบข้อถามของผู้ฟ้องคดีเกี่ยวกับการรังวัดสอบเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรในการตรวจสอบอาคารที่มีการต่อเติม ดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีคำขอท้ายคำอุทธรณ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามลำดับ ซึ่งเป็นคำขอเช่นเดียวกับที่ปรากฏในคำขอท้ายฟ้องที่ฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้น และศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นการพิพากษาให้เป็นไปตามคำขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดีแล้ว คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีข้อโต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นในประเด็นดังกล่าวว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือข้อเท็จจริงอย่างไร หรือมีความประสงค์จะให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาในประเด็นดังกล่าวแตกต่างไปจากคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นอย่างไร คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในประเด็นนี้จึงเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่มีข้อคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น และข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไมอาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) ประกอบกับข้อ ๑๐๘ วรรคหนึ่งแห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจรับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในประเด็นนี้ไว้พิจารณาได้ ส่วนประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือขอแก้ไขคำขอท้ายอุทธรณ์ข้อ ๓ จากขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีกระทำละเมิดให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปีนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น เป็นขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีได้ชำระค่าธรรมเนียมศาลเป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท เห็นได้ว่า เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอแก้ไขคำขอท้ายอุทธรณ์จากเดิมที่มีความประสงค์ที่จะอุทธรณ์โต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นในประเด็นเรื่องการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นไม่ประสงค์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อันเกิดจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อีกต่อไป ในชั้นนี้ศาลจึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาในประเด็นนี้อีก **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๕๘/๒๕๖๕)**

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีอ้างในคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นว่าศาลปกครองสูงสุดเคยมีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ อ. ๓๗๙/๒๕๔๙ หมายเลขแดงที่ อ. ๑๔๗/๒๕๕๓ เป็นบรรทัดฐานไว้ว่า “แม้ผู้ฟ้องคดีมิได้ฟ้องมาในศาลปกครองชั้นต้นเกี่ยวกับ



เรื่องขอลดค่าปรับ ศาลปกครองชั้นต้นจึงมิได้มีคำพิพากษาลดค่าปรับให้ และผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์ คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองสูงสุดก็มีอำนาจตามกฎหมายที่จะลดค่าปรับ และให้คืนเงินค่าปรับที่สูงเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของราคางานที่จ้างแก่ผู้ฟ้องคดีได้” ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาพิพากษาในส่วนนี้ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดียอมรับแล้วว่ามิได้ยกข้อเท็จจริงดังกล่าวขึ้นต่อสู้คดีในศาลปกครองชั้นต้น แต่เป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ฟ้องคดียกขึ้นอ้างในคำอุทธรณ์ อันเป็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น อีกทั้ง กรณีการเรียกค่าปรับสูงเกินส่วนซึ่งศาลมีดุลพินิจปรับลดลงได้ตามสมควรนั้นมิใช่ปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือปัญหาเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะที่ผู้ฟ้องคดีจะยกขึ้นกล่าวในคำอุทธรณ์หรือในชั้นอุทธรณ์ คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในส่วนนี้จึงเป็นคำอุทธรณ์ต้องห้ามและศาลไม่อาจรับไว้พิจารณาได้ตามข้อ ๑๐๑ วรรคสอง และข้อ ๑๐๔ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ส่วนคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขดำที่ อ. ๓๗๙/๒๕๔๙ หมายเลขแดงที่ อ. ๑๔๗/๒๕๕๓ นั้น มีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแตกต่างจากคดีนี้ จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเทียบเคียงกันได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๔/๒๕๖๕)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องขอค่าเสียหายเท่ากับค่าปรับที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ปรับวันละ ๓,๘๒๑ บาท โดยมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายจากการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างล่าช้าและจากการเบิกจ่ายเงินล่าช้าพร้อมดอกเบี้ย แต่ไม่ได้มีคำขอมาในคำฟ้องให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับ การที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างมาในคำอุทธรณ์ตามคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับที่เกินร้อยละ ๑๐ ของราคาค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ย จึงเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ฟ้องคดียกขึ้นอ้างในคำอุทธรณ์ อันเป็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น อีกทั้ง มิใช่ปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือปัญหาเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะที่ผู้ฟ้องคดีจะยกขึ้นกล่าวในคำอุทธรณ์หรือในชั้นอุทธรณ์ คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในส่วนนี้จึงเป็นคำอุทธรณ์ต้องห้ามและศาลไม่อาจรับไว้พิจารณาได้ตามข้อ ๑๐๑ วรรคสอง และข้อ ๑๐๔ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๔/๒๕๖๕)

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในคำอุทธรณ์ เป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในคำอุทธรณ์ เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น แต่เป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า เดิมผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจ ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ที่หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกะลาพอ อำเภอสาบบุรี จังหวัดปัตตานี ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานีได้เข้าจับกุมผู้ฟ้องคดีกับพวก โดยพนักงานสอบสวนได้มีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ฟ้องคดีกับพวกฐานกระทำความผิดทางอาญา และได้ส่งสำนวนการสอบสวนให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณา ระหว่างนั้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทำของผู้ฟ้องคดีกับพวก ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีมติว่าผู้ฟ้องคดีกับพวกกระทำความผิดอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๘๓ มาตรา ๑๔๙ และมาตรา ๑๕๗ และมีความผิดวินัยร้ายแรงตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ มาตรา ๗๙ (๕) (๖) และ (๗) ให้ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการฟ้องผู้ฟ้องคดีกับพวกเป็นจำเลยต่อศาลจังหวัดปัตตานี และให้ส่งรายงาน เอกสาร พร้อมทั้งความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไปให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อพิจารณาโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีกับพวก ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงโทษไล่อผู้ฟ้องคดีกับพวกออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องศาลปกครอง เมื่อได้พิจารณาในส่วนของคำฟ้องและคำคัดค้านคำให้การของผู้ฟ้องคดี ตลอดจนคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามแล้ว เห็นว่า แม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้หยิบยกประเด็นปัญหาข้อกฎหมายเรื่องอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในส่วนของการไต่สวนข้อเท็จจริงและการมีมติชี้มูลความผิดรวมถึงการถือเอารายงานและเอกสารที่มีอยู่ พร้อมทั้งความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มาพิจารณาลงโทษไล่อผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามฐานความผิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติ โดยไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยขึ้นกล่าวอ้างไว้ก็ตาม แต่โดยที่ปัญหาเรื่องอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในส่วนของการไต่สวนข้อเท็จจริงและการมีมติชี้มูลความผิดผู้ฟ้องคดีดังกล่าวมีนัยสำคัญต่อการออกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะต้องปฏิบัติตามตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งถือเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้ยกขึ้นกล่าวอ้างไว้ในศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองสูงสุดก็มีอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์ในส่วนนี้ของผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ ๙๒



ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อบ. ๒๒๕/๒๕๖๕)

๓) คำอุทธรณ์ต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่มีสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย (มาตรา ๗๓ วรรคสาม และข้อ ๑๐๘ วรรคสอง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒.๕ การตรวจอุทธรณ์

๑) คำอุทธรณ์ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน

กรณีที่วินิจฉัยว่าเป็นกรณีที่อาจแก้ไขได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่วินิจฉัยว่าเป็นกรณีที่ไม้อาจแก้ไขได้

คำอุทธรณ์ที่ไม่ได้ระบุข้อคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นตามข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ อันเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน และเป็นข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามข้อ ๑๐๘ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๐๔/๒๕๖๕)

๒) การชำระค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนหนังสือลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าเสียหาย จำนวน ๔,๓๔๙,๘๖๘.๐๘ บาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งคำขอในส่วนที่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าเสียหาย จำนวน ๔,๓๔๙,๘๖๘.๐๘ บาทเป็นคำขอให้ปลดปล่อยทุกข้ออ้างจำนวนเป็นราคาเงินได้ คำขอในส่วนนี้จึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์เมื่อศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง และผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เพื่อให้พิพากษาตามคำขอท้ายคำฟ้อง อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้เงิน จึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์ และมีทุนทรัพย์ในชั้นอุทธรณ์เป็นอย่างเดียวกันกับศาลปกครองชั้นต้น ผู้ฟ้องคดีจึงต้องชำระค่าธรรมเนียมศาล



เช่นเดียวกันกับศาลปกครองชั้นต้นเป็นเงินจำนวน ๘๖,๙๙๘ บาท ตามข้อ ๑๐๓ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมิได้ชำระค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ และศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับคำสั่งแล้ว ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งศาลแล้ว แต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่ศาลกำหนดไว้ในคำสั่ง จนถึงบัดนี้ ผู้ฟ้องคดียังคงมิได้นำเงินมาชำระค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์แต่อย่างใด กรณีจึงถือว่าผู้อุทธรณ์ไม่ชำระค่าธรรมเนียมศาลให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด ศาลจึงมีอำนาจยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๑๐๘ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๑๐/๒๕๖๕)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินจำนวน ๑,๑๔๓,๑๙๓.๑๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันหรือแทนกันรับผิดชอบชำระไม่เกินจำนวน ๑,๐๓๕,๙๑๒.๔๐ บาท และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองชั้นต้น โดยมีคำขอให้ศาลพิจารณาลดจำนวนหนี้ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ซึ่งคำขอดังกล่าวเป็นคำขอที่มีทุนทรัพย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพย์ในชั้นอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๑๐๓ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมศาล ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แก้ไขคำอุทธรณ์และชำระค่าธรรมเนียมศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับคำสั่งศาล แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นคำขอขยายระยะเวลาแก้ไขคำอุทธรณ์ โดยไม่ได้ขอขยายระยะเวลาชำระค่าธรรมเนียมศาลมาด้วย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นคำอุทธรณ์ แต่ไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพย์ดังกล่าว กรณีจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด ดังนั้น ศาลจึงไม่อาจรับคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไว้พิจารณาได้ตามข้อ ๑๐๔ วรรคสอง แห่งระเบียบดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๒/๒๕๖๕)

๓) คำอุทธรณ์ต้องห้ามตามกฎหมายหรืออื่นโดยผิดระเบียบ

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์ต้องห้ามตามกฎหมาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายนวนศาลปกครอง ๑๓๕๕

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์ยื่นโดยผิดระเบียบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์ต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒.๖ การยื่นสำนวน (ข้อ ๑๑๒)

๑) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นแล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำพิพากษาใหม่

(๑) กรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการทำคำพิพากษาและคำสั่ง (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑))

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) กรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริง (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒))

คดีนี้มีมูลพิพาทแห่งคดีที่ต้องพิจารณาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ฟ้องคดีทราบหรือไม่ โดยที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าไม่ได้รับรายงานดังกล่าว เมื่อได้ตรวจสอบเอกสารในสำนวนคดีนี้แล้ว ไม่ปรากฏพยานหลักฐานทะเบียนรับหนังสือของผู้ฟ้องคดี ในช่วงเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ดำเนินการตามโครงการ เพื่อยืนยันว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ฟ้องคดีทราบ และมีปัญหาที่ต้องพิจารณาประการต่อมาว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่นได้มีการจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนอย่างต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๔๒ ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๗๓๒,๐๐๐ บาท หากผู้รับเงินอุดหนุนไม่มีผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินไปดำเนินการจนแล้วเสร็จ จะไม่สามารถขอเบิกจ่ายเงินเพื่อที่จะดำเนินการตามโครงการต่อไปได้ อีกทั้งปรากฏพยานหลักฐานในชั้นอุทธรณ์ว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ซึ่งเป็นผู้ประเมินผลโครงการของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง มีรายงานการประเมินผลโครงการเกษตรอินทรีย์ จึงมีข้อสงสัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ดำเนินการตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ยังไม่สิ้นสุด



และการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีของศาลปกครองเป็นระบบไต่สวน ซึ่งศาลปกครองสามารถแสวงหาข้อเท็จจริงได้เองตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๕๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๕ และข้อ ๕๐ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แต่ศาลปกครองชั้นต้นยังไม่ตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริงให้ปราศจากข้อสงสัย จึงเป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายในส่วนที่ว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๔๓/๒๕๖๔)

เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้างว่า ตามแผนผังและการโฆษณาของโครงการกำหนดให้ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๙๖๑ ใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างบ้านเดี่ยวตามแบบโอวี ๑๐ เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารอนุญาตให้นาง น. ก่อสร้างอาคารในที่ดินแปลงดังกล่าว เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัย และยังมีการดัดแปลงอาคารเป็นโรงแรมหรือหอพัก เป็นการอนุญาตโดยฝ่าฝืนหรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของการจัดสรรที่ดินตามที่กำหนดไว้ในแผนผังโครงการจัดสรรที่ดินที่ผู้จัดสรรที่ดินได้โฆษณาไว้ ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารจึงอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองชั้นต้นจึงต้องดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินในโครงการดังกล่าว และโดยที่ผลแห่งคำพิพากษาคดีนี้อาจกระทบต่อนาง น. ซึ่งได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารในที่ดินตามโฉนดที่ดิน นาง น. จึงเป็นบุคคลภายนอกคดีผู้ซึ่งมีส่วนได้เสียหรืออาจถูกกระทบจากผลแห่งคดี และยังมีได้เข้ามาในคดีนี้ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลปกครองชั้นต้นจึงชอบที่จะมีคำสั่งเรียกนาง น. เข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีนี้ด้วยการร้องสอดเพื่อเปิดโอกาสให้นาง น. ได้มีสิทธิชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบคำชี้แจงของตนตามควรแก่กรณีตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และข้อ ๗๘ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๓) (๗) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำฟ้องและคำคัดค้านคำให้การของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง กับคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแล้วมีคำพิพากษาโดยมิได้มีคำสั่งเรียกนาง น. เข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีนี้ด้วยการร้องสอด จึงเป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินการกระบวนการพิจารณาโดยมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง และระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ในส่วนที่ว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริงและมีเหตุสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งยกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นทั้งหมดแล้วส่งสำนวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินการพิจารณาใหม่ให้ถูกต้อง และพิพากษาหรือมีคำสั่งคดีนี้ใหม่ตามรูปคดีต่อไปตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๓๓/๒๕๖๔)



คดีนี้แม้ศาลปกครองชั้นต้นจะได้มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณามีคำสั่งรับคำฟ้อง และมีการส่งสำเนาคำฟ้องพร้อมพยานหลักฐานให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ แต่ก็ไม่ได้มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำคำให้การ และได้ส่งพยานหลักฐานให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีโอกาสคัดค้านและโต้แย้งแต่อย่างใด กรณีจึงเป็นการที่ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาเพียงขั้นตอนเดียว โดยพิจารณาจากคำฟ้องและพยานหลักฐานประกอบคำฟ้องแล้วดำเนินการพิจารณาจนมีคำพิพากษา ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยการฟังความทุกฝ่าย ที่ศาลต้องเปิดโอกาสให้ผู้กรณีได้ทราบถึงข้ออ้างหรือข้อแย้งของแต่ละฝ่าย และให้ผู้กรณีแสดงพยานหลักฐานของฝ่ายตนเพื่อยืนยันหรือหักล้างข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายได้ และไม่เป็นไปตามมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๕๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเมื่อศาลปกครองชั้นต้นดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงแห่งคดีโดยมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบนี้ในส่วนที่ว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริง จึงมีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งยกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น และส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อมีคำพิพากษาหรือคำสั่งใหม่ตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๓๑/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่))

ศาลมีอำนาจหน้าที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่กรณี การจะเรียกพยานเอกสารหรือพยานบุคคลเข้ามาในคดี รวมทั้งการรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าว ย่อมเป็นดุลพินิจของศาลตามที่เห็นสมควร หากเห็นว่าข้อเท็จจริงที่แสวงหาเพียงพอแล้ว ศาลมีอำนาจที่จะพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดต่อไปได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๖๐ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เมื่อคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นได้มีการแสวงหาข้อเท็จจริงในประเด็นข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับถนนภายในหมู่บ้านประชาโนเวศน์ ๒ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเดิมมีการเคหะแห่งชาติเป็นผู้ดูแลรักษา โดยศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งให้การเคหะแห่งชาติชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว ศาลปกครองชั้นต้นไม่จำเป็นต้องเรียกการเคหะแห่งชาติเข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีอีก ซึ่งถือเป็นดุลพินิจของศาลตามที่เห็นสมควร และศาลย่อมมีอำนาจที่จะพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีต่อไปได้ ตามมาตรา ๕๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๖๐ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ มิใช่เป็นกรณีที่ศาลมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบในส่วนที่ว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริงตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบดังกล่าว แต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๘๖/๒๕๖๖)



(๓) กรณีที่ข้อเท็จจริงไม่พอกแก่การวินิจฉัยคดี (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๓))

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไม่ส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้น เพื่อให้มีคำพิพากษาใหม่

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจหน้าที่จัดหรือดำเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ และมีประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หลังจากนั้น ได้มีการคำนวณหาจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อตามมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งฯ และประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กรณีจึงมิใช่เป็นการใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ การฟ้องโต้แย้งการจัดหรือดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งและการประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าว จึงเป็นการฟ้องคดีที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครองชั้นต้นจึงชอบที่จะต้องเสนออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นเพื่อพิจารณาสั่งให้ส่งคำฟ้องนั้นไปยังประธานศาลปกครองสูงสุดเพื่อพิจารณาดำเนินการตามข้อ ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ การที่ศาลปกครองชั้นต้นไม่ส่งคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีมายังศาลปกครองสูงสุด แต่กลับมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ จึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ ศาลปกครองสูงสุดจึงชอบที่จะยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและส่งสำนวนคืนศาลปกครองชั้นต้นเพื่อดำเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไปตามข้อ ๓๙ วรรคหนึ่ง ประกอบกับข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณามาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งฯ ซึ่งบัญญัติให้ต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุที่จะฟ้องคดีแล้ว เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ และการคำนวณ



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งสั่งพักการหรือเปลี่ยนตัวผู้ถูกฟ้องคดีและตั้งเป็นคนใหม่เพื่อแก้ไขรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้ถูกต้อง กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ในวันที่มีเหตุที่จะฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดคือวันที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฉบับลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดเวลาเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุที่จะฟ้องคดีตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งฯ ซึ่งศาลปกครองสูงสุดไม่อาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ การที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำสั่งใหม่ให้ถูกต้อง ก็หาทำให้ผลแห่งคดีเปลี่ยนแปลงไปแต่ประการใดไม่ อีกทั้งจะทำให้เกิดความล่าช้าโดยไม่เกิดประโยชน์ ดังนั้น จึงไม่มีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อดำเนินการใหม่ตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๙๘/๒๕๖๖)

๓.๒.๗ การนำวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นมาใช้ในศาลปกครองสูงสุด (ข้อ ๑๑๖)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓ คติอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

๓.๓.๑ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๒ ระยะเวลาการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้รับแจ้งคำสั่งศาลปกครองที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หากผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจะต้องยื่นอุทธรณ์คำสั่งภายในกำหนดระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง



คือ ภายในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ แต่เนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงมีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำสั่งได้ภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ อันเป็นวันเริ่มทำการใหม่ต่อจากวันหยุดทำการนั้น ตามมาตรา ๑๙๓/๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสามยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยศาลปกครองชั้นต้นได้รับข้อมูลเข้าสู่ระบบในวันเดียวกันเวลา ๑๘.๐๒ นาฬิกา อันเป็นเวลานอกเวลาทำการปกติ ซึ่งถือว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในวันทำการแรกที่ศาลเปิดทำการปกติถัดไป คือ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ กรณีจึงเป็นการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นตามข้อ ๔๙/๑ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ (**คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๗/๒๕๖๔**)

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยื่นคำฟ้องแย้งมาพร้อมกับคำให้การ และได้ยื่นคำร้องขอ ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นนัดไต่สวนเกี่ยวกับคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลดังกล่าว และมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลเฉพาะบางส่วน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และมีคำสั่งให้นำเงินค่าธรรมเนียมศาล จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท มาชำระ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งศาล โดยสำนักงานศาลปกครองได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งดังกล่าวไปยังที่อยู่ของผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง และปรากฏหลักฐานตามใบตอบรับ ไปรษณีย์ลงทะเบียนระบุว่าผู้ลงลายมือชื่อรับหนังสือดังกล่าวไว้แทนเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กรณีจึงถือว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รับแจ้งคำสั่งศาลในวันดังกล่าวตามข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ดังนั้น หากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลเฉพาะบางส่วน มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาคำขอนั้นใหม่ หรืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด โดยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำสั่งนั้นภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลต่อศาลปกครองชั้นต้นโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กรณีจึงเป็นการยื่นอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล เมื่อพ้นระยะเวลาตามข้อ ๔๑/๔ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบดังกล่าว และไม่ปรากฏเหตุจำเป็นอื่นที่ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่อาจยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ประกอบกับไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นคำขอต่อศาลเพื่อขอขยายระยะเวลาในการยื่น



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

คำร้องอุทธรณ์คำสั่งก่อนที่ระยะเวลาในการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งจะสิ้นสุดลง ศาลปกครองสูงสุด จึงไม่อาจรับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งนี้ไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๖/๒๕๖๔)

ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดี ทางไปรษณีย์เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ หากผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองชั้นต้นภายในสามสิบวันนับแต่วันดังกล่าวตามข้อ ๔๙/๑ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ซึ่งจะครบกำหนดสามสิบวัน ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แต่เนื่องจากวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นภายในวันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ อันเป็นวันเปิดทำการวันแรกต่อจากวันหยุดทำการนั้น ตามมาตรา ๑๙๓/๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จึงเป็นการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาที่ระเบียบดังกล่าวกำหนด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓/๒๕๖๕)

๓.๓.๓ คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์

๑) คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นที่สุด (ข้อ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง)

(๑) คำสั่งยกคำขอที่ขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดค่าปรับกรณีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วน หรือปฏิบัติล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) คำสั่งจำหน่ายคดีเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีไปยื่นฟ้องเป็นคดีใหม่ต่อศาลยุติธรรม ที่มีเขตอำนาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒) คำสั่งระหว่างพิจารณา (ข้อ ๑๐๐ วรรคสอง)

กรณีที่วินิจฉัยว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาซึ่งต้องห้ามอุทธรณ์ระหว่างพิจารณา

คดีนี้ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองกลาง ศาลปกครองกลางได้ส่งสำนวนคดีนี้ไปยังศาลปกครองเชียงใหม่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ และมูลคดีเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และศาลปกครองเชียงใหม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา อธิบดีศาลปกครองกลางจึงมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความและโอนค่าธรรมเนียมศาล (ถ้ามี) ไปยังศาลปกครองเชียงใหม่ตามข้อ ๔๐ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ คำสั่งของศาลปกครองกลางดังกล่าวเป็นคำสั่งของศาลที่สั่งหลังจากผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องต่อศาลแล้ว จึงถือเป็นคำสั่งที่สั่งในระหว่างการดำเนินกระบวนการพิจารณาก่อนมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดี และคำสั่งดังกล่าวมิใช่เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดที่ทำให้คดีเสร็จเด็ดขาดจากศาล เนื่องจากคดีของผู้ฟ้องคดียังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นต่อไป คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา ซึ่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ มิได้กำหนดให้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวระหว่างพิจารณาได้ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวพร้อมกับการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งที่ทำให้คดีเสร็จเด็ดขาดจากศาลตามข้อ ๑๐๐ วรรคสอง แห่งระเบียบดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองกลางที่สั่งจำหน่ายคดีเนื่องจากมีการโอนคดีไปยังศาลปกครองเชียงใหม่ ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น จึงเป็นอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามกฎหมายศาลจึงไม่อาจรับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวไว้พิจารณาได้ตามข้อ ๑๐๔ วรรคสอง แห่งระเบียบเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๙/๒๕๖๕)

คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีขยายระยะเวลายื่นคำคัดค้านคำให้การ เป็นคำสั่งก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดี และมีใช่คำสั่งที่ทำให้คดีเสร็จเด็ดขาดไปจากศาล คำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีขยายระยะเวลายื่นคำคัดค้านคำให้การดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา และเป็นคำสั่งที่ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ มิได้กำหนดให้อุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณาได้ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวพร้อมกับการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งที่ทำให้คดีเสร็จเด็ดขาดจากศาล ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวในระหว่างการพิจารณาของศาล คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบตามข้อ ๑๐๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วย

